

עין משפט
גד מצוה

קו:

וְלִישְׁנֵי לִיָּה כּגון שׁעמד בּדין ואמרו לִיָּה צא תן לוֹ. והשתא צריך להוסיף על הצרִייתָה ולפרש הכי היכן שורי א"ל נגנז משביעך אני ואמר אמן ואח"כ צאו עדים ואמרו שיש צידו ועמד צדיו וא"ל לא ותן לו ואח"כ טבחו והעדים מעידים אותו שאכלו משלם תשלומי כפל ואף ע"ג דהשתא צריך להוסיף על הצרִייתָה ולפרש צדחק ניחא ליה לגמרא לאוקמי הכי מלאוקמי כשאכלו נצלה שזה נראה לו דוחק יותר:

אבָּל אבָּלו כשהוא גדול מאי הכי נמי דמשלם בו'. משמע אם נשבע וצאו עדים שאכלו משלם תשלומי כפל ותימה אמאי בעי שבויה מעיקרא כשאמר נגנז יהא נאמן כגמו דלי צעי אמר המורמי לך כשהיה^(ט) קטן יהא נמי נאמן לומר נגנז בלא שבויה וי"ל דהכא מיירי שטוען זה הקטן כשהגדיל נתמי לך פקדון כשהיה קטן וידע אני שיש צידך עכשיו דהשתא לא שייך למימר ”מגו דהאכלמי כשהיה קטן דא”כ הוה כפר במה שאמר ליה עדיין ישנה צידך ואין זה מגו כדאמר לקמן דאין מעיז פניו לומר להד”ס: **הא לא אתי מבח בן דעת**, ואליצב דרז אשי דאמר אין יכול להשביע כלל כל מה שהפקידו בקטנותו אפילו הפקדון צעין אצל לשיניא קמא יכול להשביעו כשהוא צעין:

^{עירוב}

אם ימצא הגנב ואם לא ימצא תרווייהו בטוען טענת גנב מאי איכא למימר אמרי גנב הגנב איתיביה רבי חייא בר אבא לר' יוחנן ”היכן שורי נגנב משביעך אני ואמר אמן והעדים מעידים אותו” ^ט שאכלו משלם תשלומי כפל והא הכא דאי אפשר לכזית בשר בלא שחיטה וקתני משלם תשלומי כפל תשלומי כפל אין תשלומי ד' וה' לא הכא במאי עסקינן כגון שאכלו גבילה ולישני ליה כגון שאכלו טריפה כר"מ דאמר ”שחיטה שאינה ראויה שמה שחיטה ולישני ליה בבן פקועה כר”מ דאמר ”בן פקועה טוען שחיטה ולישני ליה כגון שעמד בדין ואמרו לו צא תן לו דהא אמר רבא ”צא תן לו טבח ומכר פטור מאי טעמא כיון דפסקיה למילתיה וטבח ומכר הוי גזול וגזול לא משלם תשלומי ארבעה וחמישה מילתא אכתי גנב הוא אמרי וליטעמיק לישני ליה בשותף שטבח שלא מדעת חבירו אלא ”הדא מתרי ותלתא נקט” ^{טו} ואמר רבי חייא בר אבא א"ר יוחנן הטוען טענת גנב באבידה משלם תשלומי כפל מאי טעמא דכתיב ”על כל אבדה אשר יאמר איתיביה רבי אבא בר ממל לרבי חייא בר אבא ”כי יתן איש יאין נתינת קטן כלום ואין לי אלא שנאתו כשהוא קטן ותבעו כשהוא קטן ינתנו כשהוא קטן ותבעו כשהוא גדול מנין ת”ל יעד האלהים יבא דבר שניהם עד שתהא נתינה ותביעה שוין כאחד ואם איתא תיהוי נמי כאבידה א”ל הכא במאי עסקינן כגון שאכלו כשהוא קטן אבל כשהוא גדול מאי הכי נמי דמשלם אי הכי אדתנא עד שתהא נתינה ותביעה שוין כאחד ליתני עד שתהא אכילה ותביעה שוין כאחד א”ל תני עד שתהא אכילה ותביעה שוין כאחד רב אשי אמר לא דמי אבידה קא אתיא מבח בן דעת והא לא אתיא מבח בן דעת ואמר ר' חייא בר אבא א”ר יוחנן הטוען טענת גנב בפקדון אינו חייב עד שיכפור במקצת ויודה במקצת מאי טעמא דאמר קרא יבי הוא זה א] ופליגא דר' חייא בר יוסף דאמר ר' חייא בר יוסף עירוב

הגזול עצים פרק תשיעי בבא קמא

אי אמרס בשלמא אי אסו עדים. אחר שבויה קמיימא מתייב לשלומי קרנא אשתכח דאכתי ממונא הוא גביה ואמטו להכי מחייבין ליה קרנן שבויה אשבויה שניה דמשום דאין שבויה חלה על שבויה לא תפטריה דהואיל ויכול לחזור ולהודות צין זו לזו נמנא דכל אחת שבעת כפירה צפני עצמה היא: **השתא מיהא הא לא אודי**. צין זו לזו ואשתכח דכפירת דברים בעלמא הוא ולאו ממונא הוא גביה שהרי אין יכול להוציא בעדים: טוען טענת גנב אינו משלם כפל עד שישבע ואחר כך יצאו עדים כדלפינן במרוצה ”: פיקשא הוא. דליתקש גנב וטוען טענת גנב דסמיכי קראי אהדדי” אס ימנא הגנב הרי גנב ואס לא ימנא הגנב כמו שאמר אלא הוא עצמו גנבו היינו טוען טענת גנב ונמנא שהוא גנבו: **אלא למאן דאמר**. בפרק מרוצה (לעיל דף סג.): **סרוויסו בטוען טענת גנב**. דגנב עצמו נפקא לן מאס המנא ”י צידו דכתיב בפרשה אחרית” ^י הכי איתקוש: **גנב הגנב**. מרצויא דה”א דאתרצאי בטוען טענת גנב יליפינן לה כל דיני גביה לרבותן תשלומי ”[כפול] **וד' וה': משלם תשלומי כפל**. דטוען טענת גנב: **ולישני ליה כגון שאכלו טריפה**. דאיכא ר”ש דפטור בהשועט ונמנאט טריפה מתשלומי ד' וה' לעיל (דף ע.) ומשני רבי יוחנן כר”מ ס”ל דאמר שחיטה שאינה ראויה לאכילה הואיל ונשחטה כהלכתה שמה שחיטה: **ולישני ליה כגונב בן פקועה**. שנמנא צמני אמו ופקעה לאחר שחיטה והוציאיהו דאיכא למאן דמכשר ליה בלא שחיטה צפ' בהמה המקשה (חולין דף עז.): דמנן כ”ש שזורי אומר אפילו הוא בן חמש שנים וחורש בשדה שחיטת אמו מטהרתו: **כר”מ**. בשחיטת חולין ”[עד]. דמנן השועט את הבהמה ומנא צה בן טי חי כו':

ולישני ליה כגון שעמד צדיו. קודם לכן ואמר נגנז וגשבע וצאו עדים שגנבו הוא עצמו ומייבזהו צ”ד ואמרו לא תן לו קרן וכפל ואח”כ שחטו ואכלו ”(וחזר וגשבע עליו) דמשלם כפל אשבויה קמיימא ופטור מטביחה כדרבא כו': **בשופק שטבח**. שותפין שגנבו וטבחו האחד של מדעת חצירו אמרינן בפרק מרוצה ”(לעיל ד' עח): שפטור מד' וה' דחמישה בקר אמר רחמנא” ולא חמישה חלאי בקר ”והכא לא קרינא וטבחו כולו בחיובא דעל החצי של חצירו הוה טובח ומוכר אחר הגנב דפטור אצל לדעת חצירו משלמין שניהם דשלוחו הוא ואמרין תתמי לרבות את השליח: על כל אבדה. וגו' ישלם שנים: **אין נסינא קטן כלום**. דכתיב איש פרט לקטן דאין נשבעין על טענת נתינתו ואין צאין לידי כפל כי יתן מי שהוא עכשיו איש נשעת טענה פרט לנתינת מי שהוא עדיין קטן אצל אי הוי עכשיו איש לא ממעט ליה: **נפטו כשהוא קטן ופצעו כשהוא גדול מנין**. דפטור: **ס”ל יבא דבר שניהם**. איתקוש נתינה והעמדה צדין להדדי דבתרווייהו צעינן איש: **סהוי נמי לאבירה**. דליכא נתינה והוי טענה להשביע ולהתחייב כפל וכי תבעו כשהוא גדול ליחייביה להאיך שבויה וכפילא אע”ג דנתינה ליכא: **שאכלו**. בעל הבית לפקדון צעוד שהמפקיד קטן דלא יד פקדון זה למורת טענה מעולם אצל אבירה מכי מטא לידיה דהאי אחייב ליה שהרי יש לה צעלים צני טענתא: **הכי נמי דמשלם**. דמשהגדיל קטן ונעשה בר טענה נתחייב זה לצא עמו לדין ואע”ג דנתינה לא הואי: **דאמר קרא כי הוא זה**. היינו הודה במקצת ובפרשת טוען טענת גנב כתיב:

^{עירוב}

מסורת הש”ס

(א) לעיל סג: סג: (ב) לעיל סג: מנחות פכ: (ג) לקמן קח: [ע”ש], (ד) שנועות מנ. [ע”ש] (עי' בשנועות שם בתוס' ד”ה והעדים, (ה) חולין פה: (ו) [שם עד:], (ז) לעיל סח: [דומה לזה ב”מ טז: ח.], (ח) [יומא עט: ובימות מח: סוטה ח. ונחום י: א. ד: מנחות פט: כריתות ג:], (ט) לעיל מ. סב., (י) [לעיל סג:], (כ) [שמות כב:], (ל) [שם], (מ) רש”ל, (נ) רש”ל מ”ז, (ס) [שמות כא:], (ע) [שם], (פ) כ”ל כהני”ט. דכש תמר, וכן [לעיל סג: ע”ש ר”א,

תורה אור השלם

1. על כל דבר פשע על שור על חמור על שד על שלמה על כל אבדה אשר יאמר כי הוא זה עד האלהים יבא דבר שניהם אשר ירשיעו אלהים ישלם שנים לרעהו: שמות כב ח
2. כי יתן איש אל רעהו כסף או כלים לשמר וגב מבית האיש אם יקצא הגבב ישלם שנים: שמות כב ו

הגהות הב”ח

(א) גמ' מיהא הא לא אודי: (ב) רש”י ד”ה מרוויסו וכו' המנא תמצא צידו:

גליון הש”ס

רש”י ד”ה בשותף וכו' והבא לא קרינא וטבחו בורא לא ידעתי אמאי נקטו רש”י תמיא הא בטעם אחד כני דמפורש צפ' מבינה דע קמ ע”ב ואולי יש להגיה א”י:

הגהות מהר”ב רנשבורג

[א] גמ' ופליגא דר' חייא בר יוסף. כאן נרשט אות ה' מסימני עין משפט. מניין עליו מיי' פ”ב מהלכות שפירות הלכה ח ועש' בהה”מ:

רבינו חננאל

אמר ר' חייא בר אבה אמר ר' יוחנן הטוען טענת גנב בפקדון אינו חייב עד שיכפור במקצת ויודה במקצת שנאמר כי הוא זה. ופליגא עליה הא דר' חייא בר יוסף דאמ'